

1500619-27.2020.8.26.0268

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Privilegiado

Magistrado: TALES NOVAES FRANCIS DICLER

Comarca: Itapecerica da Serra

Foro: Foro de Itapecerica da Serra

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 02/12/2022

... de Edson. Ficou sabendo da história do furto das bombas posteriormente, que eles iam roubar umas bombas e se desentenderam por isso, acabaram brigando, mas não sabe exatamente o motivo, se o roubo das bombas foi de fato efetivado. Ficou sabendo na delegacia que Jadiel assumiu o crime. Kelly já havia dito que suspeitava que Jadiel era autor do crime, mas não que ele teria assumido. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapecerica da Serra

Foro de Itapecerica da Serra

1ª Vara

Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Itapecerica da Serra-SP - cep 06850-850

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500619-27.2020.8.26.0268 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500619-27.2020.8.26.0268

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Privilegiado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2125306/2020 - DEL.POL.JUQUITIBA, 7401028 - DEL.POL.JUQUITIBA, 527/20/409 - DEL.POL.JUQUITIBA, 2125306 - DEL.POL.JUQUITIBA, 527/20/409 - DEL.POL.JUQUITIBA, 2125306 - DEL.POL.JUQUITIBA, 527/20/409 - DEL.POL.JUQUITIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jadiel Almeida Silva

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). TALES NOVAES FRANCIS DICLER

Vistos.

JADIEL ALMEIDA SILVA E Antônio junior maia bezerra, já qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 121, §2º, incisos I e IV, bem como no artigo 211, todos do Código Penal.

Segundo a denúncia (fls. 67-70):

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 14 de maio de 2020, à noite, em horário a ser apurado, na Estrada Quintino Pinto, nº 100, na cidade de Juquitiba, nesta comarca de Itapecerica da Serra ANTÔNIO JUNIOR MAIA BEZERRA, qualificado às fls. 55, e JADIEL ALMEIDA DA SILVA, qualificado às fls. 59, agindo

de com unidade de desígnios, um aderindo à conduta do outro, com manifesta intenção homicida, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, concorreram para a morte da vítima Edson Virgulino de Moraes, mediante golpes de arma de branca (faca), conforme laudo necroscópico a ser oportunamente juntado. Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, ANTÔNIO JÚNIOR MAIA BEZERRA, qualificado às fls. 55, e JADIEL ALMEIDA DA SILVA, qualificado às fls. 59, agindo em concurso e com unidade de desígnio, ocultaram o cadáver da vítima Edson Virgulino de Moraes, ou parte dele.

Em decisão de fls. 167-173, os réus foram pronunciados nos termos da denúncia. O processo foi desmembrado em relação ao réu Antônio Júnior Maia Bezerra (fl. 203). O réu foi submetido a julgamento em plenário, foram iniciados os trabalhos e sorteados os jurados, sendo todas as formalidades cumpridas. Foram ouvidas as testemunhas, sendo o réu interrogado ao fim. Em plenário, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia, com o afastamento da qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima.

A Defesa do acusado, por sua vez, pugnou pela absolvição, reconhecendo-se a legítima defesa no crime de homicídio e ausência de dolo em relação ao crime de ocultação de cadáver. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o delito de lesão corporal seguida de morte e o afastamento das qualificadoras. Encerrados os debates, o Conselho de Sentença promoveu votação, conforme exposto a seguir.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Na votação da primeira série dos quesitos propostos, o Egrégio Conselho de Sentença respondeu afirmativamente ao primeiro e segundo quesitos, confirmando materialidade e autoria.

No terceiro quesito, os jurados afastaram a absolvição.

Ao responder ao quarto quesito, os jurados entenderam que o réu não praticou um crime doloso contra a vida, desclassificando o delito.

Deste modo, nos termos do art. 74, §3º e art. 492, §2º, ambos do CPP passo a apreciar o mérito da demanda acerca deste crime e do crime conexo.

Vejamos a prova oral colhida.

A testemunha Kelly Cristina Fernandes disse em juízo que na época dos fatos havia se separado da vítima há 6 meses. No dia ele foi até a casa de Jádriel e começaram a beber. A casa de Jádriel é no mesmo terreno da casa da depoente. Eles beberam, usaram drogas juntos e saíram. Ficou sabendo a história das bombas de poço depois. Por volta da meia noite Jádriel bateu em sua porta e pediu um prato de comida, ele estava sujo. Nesse momento perguntou de Edison, e Jádriel disse que ele havia ido embora. Jádriel estava agitado pelo uso de drogas. Sua roupa estava suja, parecia ter barro. Jádriel e Edson eram amigos, bebiam juntos, mas havia conversas de que Edison teria dormido com a mulher de Jádriel. No dia seguinte a família de Edson ligou perguntando se ele havia dormido lá, e a depoente disse que não. Ficou sabendo depois que Jádriel havia sido preso e acusado do homicídio de Edson. Havia perguntado várias vezes pra Jádriel se ele tinha matado Edson, mas ele sempre disse que não. Um dia ouviu Jádriel gritando dizendo que tinha matado sim, mas não falou como. Nunca foi ameaçada por Jádriel, mas uma vez ouviu ele dizendo que “se ela não calar a boca vai ser a próxima”, mas não tem como afirmar com certeza que a ameaça se referia a ela, era uma discussão dele com a própria mulher. Disse que Edson bebia muito e usava drogas, durante os anos que foram casados ele a agredia muito, inclusive esse foi o motivo que levou a separação.

A testemunha César Aparecido de Moraes disse que era irmão da vítima. Sabe que Jádriel morava próximo à ex-mulher de Edson. Ficou sabendo da história do furto das bombas posteriormente, que eles iam roubar umas bombas e se desentenderam por isso, acabaram brigando, mas não sabe exatamente o motivo, se o roubo das bombas foi de fato efetivado. Ficou sabendo na delegacia que Jádriel assumiu o crime. Kelly já havia dito que suspeitava que Jádriel era autor do crime, mas não que ele teria assumido. Não soube detalhes de como ocorreu o crime, quem agrediu quem primeiro.

Não sabe se Jadriel era violento.

O réu, em seu interrogatório, contou que no dia dos fatos estava bebendo com a mãe de seu filho, Edson e Kelly. Em certo momento Kelly e Edson começaram a discutir, e por isso o réu achou melhor os mandar embora. Disse que depois, a noite, Edson apareceu em sua casa e ao ouvir alguém no quintal, pegou uma faca e foi ver o que estava acontecendo, momento em que Edson, também munido de uma faca, investiu contra o réu, que o acertou com uma faca na clavícula, tendo Antonio também se juntado na briga. Após, conseguiram conter Edson e vendo que a vítima estava viva, o levaram para outro lugar ali perto, para que o filho do réu não presenciasse o ocorrido. Nega que tenha enterrado ou jogado terra por cima do corpo, apenas o deixou lá.

Da análise da prova oral colhida, bem como do que consta nos autos, percebe-se que a desclassificação dos jurados impõe a condenação pelo crime de lesão corporal seguida de morte.

Assim dispõe o art. 129, §3º:

Lesão corporal

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

Lesão corporal seguida de morte

§ 3º Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo:

Pena - reclusão, de quatro a doze anos.

Pois bem, a materialidade do delito restou comprovada pelo laudo pericial (fls. 95-98), bem como pela prova oral nos autos produzida.

Da mesma maneira, não há qualquer controvérsia quanto a autoria.

Neste sentido, o próprio réu confessou que desferiu os golpes de faca na vítima, sustentando somente que o fez por legítima defesa.

Importante ressaltar que, não obstante o réu tenha alegado que agiu em legítima defesa, não há como acolher tal tese, afinal, o art. 25 do CP estabelece como um dos requisitos da excludente de ilicitude o "uso moderado" dos "meios necessários" para repelir "injunta agressão".

No caso em comento, de início, não há como se falar em injunta agressão, uma vez que nem mesmo o motivo da briga foi esclarecido. Ademais, restou claro que o réu agiu de maneira imoderada, pois atacou a vítima em superioridade numérica, desferindo mais de um golpe, não tendo ficado com qualquer lesão relevante, o que demonstra a ausência de moderação para repelir a agressão que alegou ser injunta. Também restou comprovado o crime de ocultação de cadáver, isto porque tanto Jadriel, em solo policial, como o corréu Antonio, na mesma oportunidade, confirmaram que jogaram terra por cima do corpo para escondê-lo.

A ocultação também se mostrou clara pois o corpo demorou dias até ser encontrado, após dias de busca, demonstrando que houve de fato empenho do autor em escondê-lo. Portanto, perfeitamente delineada a materialidade, autoria e tipicidade das condutas acima descritas, não havendo causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, a condenação é medida que se impõe.

Passo à dosimetria da pena, nos termos do art. 68, do Código Penal.

Crime de lesão corporal seguida de morte.

Lesão corporal

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

Lesão corporal seguida de morte

§ 3º Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo:

Pena - reclusão, de quatro a doze anos.

Primeira fase

Nos termos do art. 129, §3º, a pena varia de 4 a 12 anos de reclusão.

Seguindo as diretrizes do art. 59 do Código Penal, verifica-se que não há elementos suficientes nos autos que permitam avaliação concreta sobre a personalidade e conduta social do réu.

O réu possui maus antecedentes, ostentando uma condenação com trânsito em julgado (0079219-70.2003.8.26.0224).

O motivo do crime não efetivamente foi esclarecido.

As circunstâncias não extrapolam o usual para o tipo penal em comento.

A consequência do crime já é apenada pela modalidade qualificada da lesão.

A culpabilidade do réu é mais grave que o habitual, pois, embora os jurados tenham reconhecido não ter havido dolo em sua conduta, é certo que agiu, ao menos, com culpa grave, já que mesmo após desferir os golpes na vítima, optou por não o socorrer, deixando-o a própria sorte em terreno baldio, onde acabou vindo à óbito. Assim, entendo que a pena base deva ser majorada.

Ao fim, não restou demonstrado nos autos que a vítima tenha de fato contribuído para a perpetração da conduta por parte do réu.

Por tais razões, ante a culpabilidade gravíssima do acusado e seus maus antecedentes, aumento a pena base em 1/4, estabelecendo-a nesta fase em 5 (cinco) anos de reclusão.

Segunda fase

Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantenho a pena anteriormente fixada.

Terceira fase

Não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Portanto, estabeleço definitivamente a pena para este crime em 5 (cinco) anos de reclusão.

Crime de ocultação de cadáver (art. 211 do Código Penal).

Destruição, subtração ou ocultação de cadáver

Art. 211 - Destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele:

Pena - reclusão, de um a três anos, e multa.

Primeira fase

Nos termos do art. 211, a pena varia entre um a três anos, e multa.

Seguindo as diretrizes do art. 59 do Código Penal, verifica-se que não há elementos suficientes nos autos que permitam avaliação concreta sobre a personalidade e conduta social do réu.

Conforme já mencionado, o réu possui maus antecedentes.

O motivo do crime é inerente ao tipo penal.

As circunstâncias não extrapolam o habitual.

A consequência do crime foi grave, porém já punida pelo tipo.

A culpabilidade do réu também é alta, mas natural ao delito.

Pela natureza do crime, não há que se falar que vítima tenha contribuído para a perpetração da conduta por parte do réu.

Por tais razões, considerando os maus antecedentes do acusado, majoro a pena em 1/6, estabelecendo-a em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 10 dias-multa.

Segunda fase

Não estão presentes atenuantes ou agravantes genéricas.

Portanto, mantenho a pena no patamar anteriormente fixado.

Terceira fase

Não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Assim, fixo a pena para este delito em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 10 dias-multa.

Concurso de Crimes

Os crimes foram praticados mediante mais de uma conduta, com desígnios autônomos, incidindo ao caso a regra do art. 69 do CP.

Assim, somo as penas, que ficam definitivamente fixadas em 6 (seis) anos e 2 (dois)

meses de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Regime inicial de cumprimento.

Em observância ao disposto no artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal, considerando a quantidade de pena imposta, as circunstâncias pessoais do acusado, que ostenta maus-antecedentes, e sua culpabilidade exacerbada, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o regime fechado.

Da substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e da suspensão condicional da pena (Artigos 44 e 77 do CP).

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, porquanto o crime foi cometido com violência.

Também inviável a suspensão condicional da pena, pela quantia em que foi fixada.

Fixação do valor do dia-multa (artigo 49, §1º, do CP)

Considerando e a situação socioeconômica do sentenciado, fixo o valor do dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devendo ser reajustado a partir da data da prática do crime. A pena de multa deverá ser paga nos termos e nos prazos dispostos no artigo 50 do CP, sob pena de execução.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR o réu JADIEL ALMEIDA SILVA, à pena de reclusão, pelo prazo de 6 (seis) anos e 2 (dois) meses, em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, dando-o como incurso no art. 129, §3º, e art. 211, caput, na forma do art. 69, todos do CP.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais.

Confirmando-se agora em cognição plena a existência do crime e sua autoria e não se apurando nada que infirme a periculosidade concreta do acusado, as razões de sua prisão cautelar estão mantidas.

Neste sentido:

3. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".(...)

5. A técnica de motivação per relationem revela-se legítima se a sentença condenatória faz remissão às circunstâncias ensejadoras da decretação de prisão preventiva no início do feito, tendo em vista que elas permanecem incólumes."

STJ, Sexta Turma, RHC 86.384/SP, rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 07/11/2017, DJe 14/11/2017.

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia de execução; comunique-se o egrégio Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, inciso III, da Constituição Federal).

Publicada em Plenário, saem os presentes intimados.

Registre-se e Comunique-se.

Itapeccerica da Serra, 02 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA